

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2951/2537

เด็ก ชาย พงศ์พันธุ์ จิตจารุวัฒน์ ฯ
นาย สุรศักดิ์หรือเจี๊ยะบ อิม วงศ์ ทรัพย์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

การที่จำเลยที่ 5 รับรถยนต์โดยสารสองแถวของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้
ขับเข้าร่วมกิจการรับส่งคนโดยสารในเส้นทางที่จำเลยที่ 5 ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล
โดยจำเลยที่ 5 ได้รับผลประโยชน์ด้วย ถือได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่
5 ด้วยการที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารสองแถวรับส่งคนโดยสารนอกเส้นทาง
สัมปทาน จำเลยที่ 5 ทราบแต่ไม่เคยทักท้วง หรือปรับหรือบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด
ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวรับส่งคนโดยสารขณะเกิดเหตุโดย
ได้รับอนุญาตหรือรู้เห็นยินยอมจากจำเลยที่ 5 แล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อ
โจทก์ จำเลยที่ 5 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถยนต์โดยสารสองแถวสาย 76 คัน
หมายเลขทะเบียน 11-1360 กรุงเทพมหานคร ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2
จำเลยที่ 3 เป็นผู้ขับรถยนต์โดยสารสองแถวสาย 76 คันหมายเลขทะเบียน 11-0942
กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 4 เป็นผู้ขับรถยนต์โดยสารสองแถวสาย 76 คันหมายเลข

ทะเบียน 10-7463 กรุงเทพมหานครโดยสารทั้งสามคันดังกล่าวข้างต้นเป็น
รถร่วมสาย 76 ของจำเลยที่ 5 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2529 เวลาประมาณ 6
นาฬิกาโจทก์ได้ขึ้นรถยนต์โดยสารสองแถวคันหมายเลขทะเบียน 11-
1360 กรุงเทพมหานคร เพื่อไปเรียนหนังสือตามปกติ จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ได้ขึ้น
รถยนต์โดยสารสองแถวโดยประมาณเล่นตามกันมาในลักษณะแย่งผู้โดยสาร ขณะที่
รถยนต์คันที่โจทก์โดยสารจอดรับส่งคนโดยสารจำเลยที่ 3 ได้ขึ้นรถยนต์โดยสารสอง
แถวคันหมายเลขทะเบียน 11-0942 กรุงเทพมหานคร แชนรถยนต์โดยสารสองแถว
ของจำเลยที่ 4 แล้วหักหลบเข้าทางด้านซ้ายชนรถยนต์โดยสารสองแถวของจำเลยที่
1 ขณะจอดอยู่และรถยนต์โดยสารสองแถวของจำเลยที่ 4 ชนท้ายรถยนต์โดยสาร
สองแถวของจำเลยที่ 3 เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้บังคับจำเลยทั้ง
ห้าร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 80,616.75 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์
โดยสารสองแถวคันหมายเลขทะเบียน 11-1360 กรุงเทพมหานคร และไม่ได้เป็น
นายจ้างของจำเลยที่ 1 หรือผู้ร่วมใช้ให้จำเลยที่ 1 กระทำการใด ๆ จำเลยที่ 1 ไม่ได้
เป็นฝ่ายประมาทเหตุที่รถยนต์โดยสารสองแถวชนกันดังกล่าวเพราะความประมาท
ของจำเลยที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า เหตุเกิดจากจำเลยที่ 1 จอดรถโดยกระชั้นหันหน้าจำเลยที่ 3
ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน เป็นเหตุให้รถยนต์โดยสารสองแถวของจำเลยที่ 4 ชน
รถยนต์โดยสารสองแถวของจำเลยที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 5 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุรถยนต์โดยสารสองแถวทั้งสามคันไม่ได้แล่นรับส่งคนโดยสารในเส้นทางที่จำเลยที่ 5 กำหนดให้ แต่นำมาแล่นรับส่งคนโดยสารนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 5 จำเลยที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 80,616 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 5 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 80,616.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่จำเลยที่ 5 อ้างว่า ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เพราะจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารสองแถวคันนี้เกิดเหตุรับส่งคนโดยสารนอกเส้นทางที่กำหนด เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบโจทก์ เพราะจำเลยที่ 5 รับรถยนต์โดยสารสองแถวคันหมายเลขทะเบียน 11-1360 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับนั้นเข้าร่วมรับส่งคนโดยสารในเส้นทางที่จำเลยที่ 5 ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความจากนายมงคลจำนงค์พิศ พนักงานของจำเลยที่ 5 แผนกคดี สำนักงานกฎหมายของจำเลยที่ 5 เบิกความเป็นพยานจำเลยที่ 5 ว่า รถยนต์โดยสารสองแถวคันนี้

จำเลยที่ 1 ขับรับส่งคนโดยสารนั้นได้เข้ามาเล่นร่วมกับจำเลยที่ 5 โดยจำเลยที่ 5 ได้รับผลประโยชน์ด้วย เท่ากับจำเลยที่ 5 นำสืบรับว่า จำเลยที่ 5 ได้รับเอารถยนต์โดยสารสองแถวคันดังกล่าวเข้าร่วมกิจการของจำเลยที่ 5 โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นคนขับ ดังนี้จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 5 ด้วย นอกจากนั้นพยานของจำเลยที่ 5 ดังกล่าวยังเบิกความด้วยว่า การที่รถยนต์โดยสารสองแถวคันนี้มาเล่นรับส่งคนโดยสารที่ถนนธนบุรี-ปากท่อนั้นเป็นการเล่นนอกเส้นทาง การเล่นนอกเส้นทางนั้น จำเลยที่ 5 มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและปรับได้ แต่เมื่อจำเลยที่ 5 ทราบว่ารถยนต์โดยสารสองแถวคันดังกล่าวเล่นนอกเส้นทางแล้ว จำเลยที่ 5 ก็ไม่เคยหักทวงหรือปรับหรือบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด ดังนี้ กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารสองแถวคันดังกล่าวรับส่งคนโดยสารระหว่างดาวคนอง-หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ถนนธนบุรี-ปากท่อในขณะเกิดเหตุ นั้น โดยได้รับอนุญาตหรือรู้เห็นยินยอมจากจำเลยที่ 5 แล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 5 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ส่วนจำนวนค่าเสียหายเพียงใดนั้นปรากฏว่า ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบต่อโจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในจำนวนค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั่นเอง เท่ากับศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วว่า จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพียงใด คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 5 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ